МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 05 дугаар сарын 03 Дугаар 01/02 Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЙД Л.ЭНХ-АМГАЛАН ТАНАА

"Химийн хаягдлын эрсдэлийг бууруулах үндэсний холбоо" төрийн бус байгууллагаас "химийн бодисын хэрэглээ, нэр төрөл, тоо хэмжээ нэмэгдэж улмаар химийн аюултай бодисын хог хаягдлын хэмжээ ихсэж, хүрээлэн буй орчинг бохирдуулан хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байна. Ялангуяа аймаг орон нутгийн ерөнхий боловсрол, их дээд сургуулиудын орчинд болон эрдэм шинжилгээний байгууллагын сургалт, судалгааны ажилд хэрэглэгдэж байгаа бодисын хадгалах, хамгаалах болон устгах асуудалд онцгой анхаарал хандуулахгүй бол тэнд суралцагчдын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөж байна" гэх мэдээллийг Комисст ирүүлсэн.

Мэдээллийн дагуу нөхцөл байдлыг судалж, дүн шинжилгээ хийхэд дараах байдалтай байна.

Монгол Улсын хэмжээнд жилд дунджаар 642 мянган тн аюултай хог хаягдал үүсдэг бөгөөд үүний 275,323 тн цахилгаан станц, дулааны үйлдвэрлэлээс, 184,288 тн ахуйн хэрэглээнээс, 90,173 тн уул уурхайн үйл ажиллагаанаас, 89,882 тн эрүүл мэндийн байгууллагаас, 1,442 тн бусад үйлдвэрлэл, байгууллагаас байна.

Манай улсад хэрэглэгдэж буй химийн хорт болон аюултай бодисын тоо хэмжээ ихсэхийн зэрэгцээ химийн бодисыг шинж чанар болон хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд үзүүлэх нөлөөгөөр нь ангилж буй байдал хангалтгүй, тус бодисыг хадгалах стандартын шаардлага хангасан агуулахад хадгалж чадахгүй байгаагаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх өндөр эрсдэлтэй байна. Түүнчлэн аюултай хог хаягдал устгах, хадгалах байгууламж байхгүйгээс үүссэн аюултай хог хаягдал ахуйн хог хаягдалтай хамт хогийн цэгт хаягдах, зориулалтын бус газарт хадгалагдах, хөрс усанд шууд хаягдаж, хөрсийг бохирдуулах нөхцөл байдал үүсч байна.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны мэдээллээс үзэхэд "Ашиглагдахгүй байгаа химийн бодисуудыг татан төвлөрүүлэх, түр хадгалах ажлыг зохион байгуулах" үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны А/169 дүгээр тушаалаар байгуулан Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын болон их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллагын сургалт, судалгааны ажилд хэрэглэгдэж байгаад хугацаа дууссан, чанар байдал нь алдагдсан, удаан хадгалагдан ямар бодис нь тодорхойгүй болсон олон төрлийн химийн бодисын хадгалалт, хамгаалалттай танилцжээ. Уг ажлын хэсгийн дүнгээр Нийслэлийн 48 сургуульд

нийт 536 нэр төрлийн 144.81 кг, 1465.76 л ашиглагдахгүй химийн бодис, эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургууль зэрэг 9 байгууллага дээр 12.3 тн хатуу, 7,085 л шингэн бодис хадгалагдаж байгаагийн 1.48 тн хатуу, 355.7 л шингэн нэр хаяг нь тодорхойгүй бодис, Онцгой байдлын ерөнхий газрын Үндэсний аврах бригадын агуулахад 421 нэр төрлийн 2,448 кг химийн бодис, 341 кг мөнгөн ус хадгалагдаж байна. Үүнээс 361 кг нь нэр хаяггүй, ямар бодис нь тодорхойгүй химийн бодис, мөн анги йн авто граш байсан барилгад 64 нэр төрлийн 37 тн устгах шаардлагатай химийн бодис байна. Ялангуяа химийн хорт болон аюултай бодис нь зориулалтын сав, баглаа боодолгүй, хаяг, шошгогүй, нэр хаяг, гарал үүсэл нь тодорхойгүй, хугацаа нь дууссан, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон, удаан хугацаанд хадгалагдсан нэр төрлийн химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, хамгаалах, зайлуулах, устгах асуудалд төрийн зүгээс онцгой анхаарал хандуулж, шийдвэрлэх шаардлагатай байна.

Комисс нь Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургуулиудад зориулалтын бус химийн танхимд хадгалж байгаа бодис нь ууршиж, хүүхдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл бүрдээд байсныг Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа Аврах тусгай ангийн хашаанд Мөнгөн усны төслийн санхүүжилтээр баригдсан химийн бодисын зориулалтын агуулахад нэгтгэн түр хадгалж байгааг Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19 дэх илтгэлдээ тусгасан. Уг илтгэлдээ химийн хорт болон аюултай бодисын хадгалалт, хамгаалалттай холбоотой асуудлаар УИХ-аас шийдвэр гаргуулахаар хүргүүлсэн химийн хорт болон аюултай бодис, хог хаягдлыг байршуулах, хадгалах зориулалтын барилга, байгууламжийг бий болгож, байгаль орчинд ээлтэй аргаар устгах үйлдвэрийг барих асуудлыг шийдвэрлүүлэх саналыг хүргүүлсэн боловч өнөөгийн байдлаар Засгийн газраас аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж байгуулах газрыг шийдэх, уг газрыг тусгай хэрэгцээнд авах асуудал шийдвэрлэх шатанд байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2 дахь заалтад иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй болохыг баталгаажуулсан. Монгол Улс НҮБ-ын Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенцод 1997 онд, Аюултай зарим химийн бодис болон пестицидийг олон улсын хэмжээнд худалдаалахад хэрэглэх урьдчилан мэдээлж зөвшилцөх журмын тухай Роттердамын конвенцод 2001 онд, Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокгольмын конвенцод 2002 онд тус тус нэгдэн орсон.

Хог хаягдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэгт заасан хог хаягдлын талаар боловсрол, шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын хэрэгжүүлэх чиг үүрэгт харьяа нэгж, байгууллагынхаа хог хаягдлын менежментийг хариуцаж хяналт тавих, үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх эрх хэмжээтэй байна. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар химийн хорт болон аюултай бодисыг түүний онцлог шинж чанарыг нь харгалзан зориулалтын тусгай агуулахад хадгалах, хадгалж байгаа химийн хорт болон аюултай бодисын сав, баглаа боодол нь тухайн бодисын нэр, анхааруулах тэмдэг, аюулын шинж чанарыг тод, томоор бичсэн шошготой байх ёстой. Түүнчлэн Хог хаягдын тухай хуулийн 10 зүйлд заасны дагуу хог хаягдлын улмаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учруулсан, учруулж болзошгүй байдал бий болсон тохиолдолд тухайн шатны Засаг дарга болон онцгой байдал, цагдаа, эрүүл мэндийн байгууллагад мэдэгдэж, шаардлагатай арга хэмжээг авч, аюулгүй ажиллагааг хангах үүрэгтэй байна.

Иймд боловсролын салбарын хэмжээнд суралцагчдын эрүүл, аюулгүй орчинд сурч боловсрох эрхийг хангах, тэдний амь нас, эрүүл мэндийг аливаа эрсдэлт нөхцөл байдлаас хамгаалах, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-д заасны дагуу Комиссын зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Боловсрол, сургалтын байгууллагад хэрэглэгдэж байгаа химийн хорт болон аюултай бодисын нэгдсэн бүртгэл, судалгааг хийж, стандартын шаардлага хангаагүй, хугацаа нь дууссан, зориулалтын бус байр саванд хадгалагдаж байгаа химийн бодисыг зайлуулах, тээвэрлэх, устгах асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх;

2. Аймаг, сумдын хэмжээнд ерөнхий боловсролын болон их дээд сургуулиудын хог хаягдлын улмаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учруулсан, учруулж болзошгүй байдал бий болсон тохиолдлыг тухайн шатны Засаг дарга болон онцгой байдал, цагдаа, эрүүл мэндийн байгууллагад мэдэгдэж, холбогдох арга хэмжээг хамтран авч хэрэгжүүлэх;

3. Суралцагчдын эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч, хог хаягдлын талаарх хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангаж ажиллах;

4. Химийн хорт болон аюултай бодисын физик, химийн болон хор аюулын шинж чанар, осол, эрсдэлийн үед авах арга хэмжээ, тухайн бодис, түүний хольц, хаягдал болон аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж, санамжийг боловсруулж, багш, суралцагч, ажиллагчдыг мэдээллээр хангах.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН